

Olivier Caron
Vincent Cherrier

Master IREN: rendu Political Economy of Institutions and Regulation

Analyse comparative de la régulation de la publicité au Canada, Royaume-Uni et Australie

Introduction

L'industrie publicitaire est une composante majeure des économies contemporaines, à la fois permettant d'augmenter le chiffre d'affaires des annonceurs en augmentant leurs ventes et en représentant un grand nombre d'emplois pour les pays développés. Il s'agit d'un secteur économiquement important donc, et pour lequel la confiance des consommateurs est primordiale. Cela signifie les protéger de campagnes publicitaires frauduleuses ou inappropriées (contenus pour les enfants, etc.) et de les prévenir qu'ils visualisent une publicité (ce qui renvoie à la lutte contre le placement de produit dissimulé). Naturellement, de telles questions ouvrent la voie à la nécessité de régulation du secteur de l'industrie publicitaire, à la fois via la régulation législative et l'autorégulation des acteurs qui la constituent dans le cadre d'organisations d'autorégulation non gouvernementales (Self-regulatory Organization, SROs). De quelles manières la publicité est-elle régulée et pour quels résultats ? Pour répondre à cette question, nous analyserons les instances de régulation (ou plutôt d'autorégulation) du secteur publicitaire au Canada, au Royaume-Uni et en Australie en veillant à analyser leurs statuts, leurs moyens, leurs interactions avec d'autres agences de régulation, en restituant l'histoire relative à la régulation de la publicité dans chacun de ces pays et en analysant la place occupée par chacun des régulateurs australien, britannique et canadien, dans l'industrie publicitaire et la tradition d'intervention publique dans ce secteur, tout en observant et comparant leurs performances respectives.

Dans cette optique, nous suivrons le plan suivant :

I- Description générale de la régulation de l'industrie publicitaire

- 1) Description des trois pays et de leur industrie publicitaire
 - a) Royaume-uni
 - b) Canada
 - c) Australie
- 2) Historique de la régulation publicitaire
 - a) Royaume-Uni
 - b) Canada
 - c) Australie
- 3) Nécessité de régulation de la publicité

II- Analyse croisée des performances

- 1) Organisation de la régulation de l'industrie publicitaire au Royaume-Uni, au Canada, et en Australie
 - a) Statut, budget et pouvoir de régulation
 - b) Autorégulation publicitaire, une analyse théorique entre gouvernance privée et agent de politiques publiques
- 2) Performances des régulateurs nationaux de l'industrie publicitaire: liens existants entre les régulations mise en oeuvre, les compétences du régulateur et les performances industrielles
 - a) Réguler les annonceurs et protéger les consommateurs
 - b) Améliorer l'efficacité du marché publicitaire
 - c) Le cas particulier de la publicité en ligne
 - d) Le cas particulier des influenceurs en ligne

Conclusion

Bibliographie: se conférer aux notes de bas de pages

I- Description générale de la régulation de l'industrie publicitaire

1) Description des trois pays et de leur industrie publicitaire

Les trois pays étudiés présentent des caractéristiques assez similaires : ce sont des pays développés, anglo-saxons, membres du Commonwealth et présentant un système économique et une démographie semblables. En termes de PIB, le Royaume-uni est assez largement devant avec un produit intérieur brut de 2638 milliards \$ en 2020 (6ème mondial) et compte 68 millions d'habitants¹, tandis que le Canada et l'Australie présentent des performances économiques similaires avec des PIB respectifs de 2200 (10ème)² et 1480 milliards \$ (12ème)³ et une population de 38 millions et 26 millions d'habitants respectivement. Dans les trois paragraphes suivants, on utilisera les termes "dépenses publicitaires" pour désigner les dépenses des marques (annonceurs) pour leur branche marketing, mais on peut aussi les considérer comme les "revenus publicitaires" des acteurs de l'industrie publicitaire, les agences publicitaires par exemple. Les **acteurs de l'industrie publicitaire** sont divisés en plusieurs catégories⁴. Il y a tout d'abord les **annonceurs** (advertisers), qui paient pour que leur publicité soit diffusée. Puis, les **agences publicitaires**, les professionnels de la publicité, développent le contenu des publicités et gèrent leur diffusion, notamment avec les réalisateurs de publicité, artistes ou acteurs. Ensuite, les **médias** (digitaux ou traditionnels) détiennent l'espace sur lequel la publicité va être diffusée et reçoivent un revenu en conséquence. Dans le cas de la publicité en ligne, on compte aussi les **plateformes**, dont les entreprises du secteur **adtech** leur offrent les technologies requises pour mettre en place des publicités numériques en ligne.

a) Royaume-uni

Les dépenses publicitaires britanniques totales s'élevaient à **21 milliards £ (35,62 milliards \$)** en 2020, qui se décomposaient comme suit⁵: les dépenses publicitaires via les **médias traditionnels** représentaient un montant total de **5,19 milliards £**, dont 3,15 milliards £ (4,29 bn \$) pour les dépenses publicitaires à la télévision, 910 millions £ (1,239 bn \$) pour celle diffusée par courrier électronique, 614 millions £ (836 millions \$) pour la radio, 461 millions £ (628 millions \$) pour la publicité diffusée dans les magazines et 54.7 millions £ (74.5 millions \$) pour la publicité au cinéma. On voit dès lors la puissance du numérique pour la diffusion de la publicité: les dépenses publicitaires s'élevaient à **16,4 milliards £** pour les **médias numériques** au UK (8.26 milliards £ pour les réseaux sociaux, 3.43 milliards £ pour les vidéos sur les plateformes), et la part de la publicité en ligne a explosé depuis 2005 au UK, passant de moins de 10% à près de 50% en 2016 des dépenses publicitaires. D'autre part, en 2016, les dépenses publicitaires britanniques dans la publicité

¹ [https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume-Uni#cite_note-WEO_October_2021_\(FMI\)-5](https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume-Uni#cite_note-WEO_October_2021_(FMI)-5)

² <https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/CA/indicateurs-et-conjoncture>

³

<https://www.journaldunet.com/patrimoine/finances-personnelles/1209241-pays-riche-le-top-20-des-pays-les-plus-riches-du-monde-2021/1209281-australie#:~:text=Avec%20une%20hausse%20de%20son%20richesses%2C%20selon%20le%20FMI>

⁴ <https://publications.parliament.uk/pa/ld201719/ldselect/ldcomuni/116/116.pdf>

⁵ <https://www.statista.com/topics/1747/advertising-in-the-united-kingdom/#dossierKeyfigures>

numérique étaient les plus importantes d'Europe, et plus importantes que les US en les ramenant en dépenses par habitant⁶.

b) Canada

Les dépenses publicitaires canadiennes totales s'élevaient à **9,6 milliards \$** en 2020, qui se décomposaient comme suit⁷: les dépenses publicitaires via les **médias traditionnels** représentaient un montant total de **1,92 milliard \$ (5,03 milliards CAD)**, dont 2,5 milliards CAD (956 millions \$) pour les dépenses publicitaires à la télévision, 1,41 milliard CAD (539 millions \$) pour la publicité diffusée dans la Presse et 1,12 milliard CAD (428 millions \$) de dépenses publicitaires pour la radio. On voit dès lors la puissance du numérique pour la diffusion de la publicité au Canada aussi : les dépenses publicitaires s'élevaient à **7,79 milliards \$ (20,38 milliards CAD)** pour les **médias numériques** (dont 8.76 milliards CAD, soit 3,34 milliards \$, pour les publicités sur Internet, 2,66 milliards CAD, soit 1,1 milliard \$, de dépenses publicitaires réalisées sur les réseaux sociaux par les firmes).

c) Australie

Pour l'Australie, il est intéressant de voir le poids des dépenses publicitaires en ligne, et donc l'impact du Numérique, dans les dépenses publicitaires totales, avec la pandémie du Covid-19, les revenus des publicitaires en ligne ont même explosé. En 2021, les revenus du marché publicitaire en ligne s'élevaient à **11,2 milliards AUD** (dollars australiens)⁸, soit environ **8,5 milliards \$**, en augmentation de 24.2% depuis 2020, qui se décomposaient entre autres en 4.4 milliards AUD pour la publicité d'affichage (en ligne), 6.1 milliards AUD pour la publicité sur mobile, 2.4 milliards AUD pour celles liées aux vidéos (ex: YouTube). Il faut comprendre que, en comptant les dépenses annexes (emplois, etc.), l'industrie publicitaire contribue fortement à l'économie australienne, employant 200,000 personnes (70,000 dans les médias notamment) et pesant 40 milliards AUD (29 milliards \$) en tout⁹ en 2016, et les dépenses publicitaires représentaient 1% du PIB australien¹⁰. Selon Deloitte¹¹, la publicité influe sur les décisions d'achat de 63% des téléspectateurs et 42% pour les lecteurs de journaux.

2) Historique de la régulation publicitaire

La régulation publicitaire n'est pas une nouveauté induite par les nécessités contemporaines, et notamment la multiplicité des publicités en ligne. En effet, les lois et règlements relatifs à la publicité remontent à plus d'une centaine d'années. Dès 1909, le "Times" jugeait bon de faire l'éloge du rôle des agences de publicité par rapport à l'effort de réglementation en ces termes :

⁶ <https://publications.parliament.uk/pa/ld201719/ldselect/ldcomuni/116/116.pdf>

⁷ <https://www.statista.com/topics/1837/advertising-in-canada/#dossierKeyfigures>

⁸ <https://iabaustralia.com.au/news/australian-digital-advertising-hits-11bn-for-fy21/>

⁹ <https://advertisingcouncil.org.au/wp-content/advertisingpays/report/master-infographic.svg>

¹⁰ <https://www2.deloitte.com/au/en/pages/economics/articles/advertising-pays.html>

¹¹ <https://advertisingcouncil.org.au/resources/industry-reports/advertising-pays/>

“La meilleure publicité moderne a pour base la publication de faits. Le temps des clichés et de la vulgarité, et plus encore celui des déclarations exagérées et trompeuses, est en train de disparaître. Loin d'être encouragés par les agents publicitaires, les meilleurs et les plus performants d'entre eux ont tendance à les réprimer" (Burleton, 1982).¹² Aussi, d'après Shaver (2014)¹³, les Français affirment que leur organisme d'autorégulation de 1935 a été le premier au monde à exister avant que, deux ans plus tard, la Chambre de commerce et d'industrie de Paris ne publie ses premières directives en matière de publicité. Elles portaient du principe suivant : "Toute publicité doit être légale, décente, honnête et véridique" (CCI 1937/2011). Il est donc intéressant, dans ce cadre, d'appréhender le contexte historique de la régulation publicitaire, véritable contrôle sociétal visant à réduire les défaillances marketing (Harris et Carman, 1983)¹⁴ de manière à dégager une compréhension institutionnelle plus profonde. D'autant plus qu'il existe un véritable phénomène d'influence entre autorégulateurs (ASR, Advertising Self-Regulation bodies) dans des pays institutionnellement et historiquement proches : la Belgique imite l'Allemagne et la France, l'Allemagne influence l'Australie. La même tendance se retrouve dans d'autres régions et organisations : les pays scandinaves ; la Malaisie, l'Indonésie et les Philippines (ASEAN) ; le Royaume-Uni et les pays du Commonwealth (Boddewyn, 1982)¹⁵.

a) Royaume-Uni

Le Royaume-Uni est le seul des trois pays où un historique important de la régulation publicitaire est disponible dans les articles académiques, preuve de l'importance apportée à la recherche pour ces problématiques ou de l'importance globale de la recherche nationale. Selon Harker (2008)¹⁶, le Royaume-Uni fait figure de leader en matière de régulation publicitaire dont l'Australie et la Nouvelle-Zélande s'inspirent depuis plusieurs années. En utilisant le “*legal regulatory framework*” (Harker, 1998)¹⁷, l'on remarque qu'il y a l'ASA (Advertising Standards Authority) et le Committee of Advertising Practice (CAP) au centre de l'autorégulation publicitaire britannique. L'ASA a été créée en 1962 avec pour objectif principal de s'assurer que les publicités au Royaume-Uni soient “légales, décentes, honnêtes et véridiques” (Advertising Standards Authority Ltd, 1994a). Réformée en 1974 après une menace législative, la réforme a entraîné une augmentation substantielle de son budget (Tunstall, 1983)¹⁸ à la suite de quoi elle a formé un partenariat avec les organismes de défense des consommateurs pour faire interdire la publicité répréhensible. En 2004 et après plus de 40 années d'autorégulation dans les publicités non diffusées, l'ACP et l'ASA sont responsables des publicités

¹² Eric Burleton (Director) (1982) The Self-regulation of Advertising in Europe, *International Journal of Advertising*, 1:4, 333-344, DOI: [10.1080/02650487.1982.11104865](https://doi.org/10.1080/02650487.1982.11104865)

¹³ Shaver, M. A., & In An, S. (2014). The global advertising regulation handbook.

¹⁴ Harris, R. G., & Carman, J. M. (1983). Public Regulation of Marketing Activity: Part I: Institutional Typologies of Market Failure. *Journal of Macromarketing*, 3(1), 49–58. <https://doi.org/10.1177/027614678300300108>

¹⁵ Boddewyn, J. J. (1982). Advertising Regulation in the 1980s: The Underlying Global Forces. *Journal of Marketing*, 46(1), 27–35. <https://doi.org/10.1177/002224298204600103>

¹⁶ Harker, D. (2008), "Regulating online advertising: the benefit of qualitative insights", *Qualitative Market Research*, Vol. 11 No. 3, pp. 295-315. <https://doi.org/10.1108/13522750810879020>

¹⁷ Harker, D. (1998), "Achieving acceptable advertising: An analysis of advertising regulation in five countries", *International Marketing Review*, Vol. 15 No. 2, pp. 101-118. <https://doi.org/10.1108/02651339810212476>

¹⁸ Tunstall, J. (1983), *The Media in Britain*, Constable, London.

télévisées et radiophoniques. L'Ofcom a en effet confié la responsabilité de la publicité radiodiffusée (télévision et radio) à l'ASA dans le cadre d'un partenariat de corégulation. L'accord de corégulation a mis en œuvre pour la première fois au Royaume-Uni un régulateur unique pour la publicité - un système unique pour les plaintes relatives à la publicité. Les années suivant 2010 voient venir l'essor de la vidéo à la demande et de la publicité en ligne. Suite à une décision du gouvernement britannique, une corégulation entre l'ASA et l'Ofcom est réalisée pour réglementer les publicités accompagnant les services de VOD, celle-ci étant essentiellement un service de télévision à une heure voulue, il était jugé nécessaire de veiller à ce que ces services soient soumis à des normes similaires¹⁹. Actuellement, le site de l'ASA indique que les études de conformité rapportent un taux de 97% de publicités conformes aux codes de la publicité, ces derniers étant majoritairement pré-autorisés avant diffusion, ce qui a permis - toujours selon le site de l'ASA - de gagner la confiance des consommateurs de l'industrie et des pouvoirs publics.

b) Canada

L'historique à propos de l'ASR canadien est relativement peu fourni en comparaison aux deux autres pays. L'ASR canadien est né en 1957 sous le nom de "*Canadian Advertising Advisory Board*" (CAAB), désormais dénommé "*Ad Standards*"²⁰ afin d'encourager les pratiques publicitaires éthiques. Le premier code ("*Canadian Code of Advertising Standards*") voit le jour en 1963²¹. Ce code est révisé périodiquement afin de rester en adéquation avec les pratiques publicitaires contemporaines. Il est administré par ce même Ad Standards qui est l'organisme autorégulateur de l'industrie, s'engageant à créer et maintenir la confiance du public dans la publicité. Le CAAB est également traduit en 1967 sous le nom de "Bureau consultatif de la publicité au Canada", nom bilingue pour le Québec francophone. La même année, le Conseil des normes de la publicité (*Advertising Standards Council ; CNP/ASC*) voit le jour pour statuer sur les plaintes des consommateurs. L'examen de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants par le CAAB commence en 1972. Deux ans plus tard, les conseils des normes publicitaires de la Colombie-Britannique et de l'Alberta sont créés. La Fondation canadienne de la publicité/Canadian Advertising Foundation (CAF/FCP) a été créée en 1982 à la suite de la fusion du CAAB avec le Conseil des normes de la publicité (CNP/ASC). Le premier rapport de plaintes contre la publicité est publié en 1997 (nommé "*Ad Complaints Report*"). La même année, la FCP/CAF sera rebaptisée "Les normes canadiennes de la publicité / *Advertising Standards Canada*". En 1999 puis 2001 sont respectivement lancées "*You respond to advertising – we respond to you*" et "*We stand up for advertising standards*", des campagnes publicitaires pour sensibiliser le public aux régulations de la publicité mises en place. En 2003, à la suite d'un examen minutieux du Code par un groupe de travail, des révisions majeures du Code ont été publiées. Deux ans plus tard, en 2005, des lignes directrices sur la publicité comparative et la recherche comparative ont été publiées. De multiples campagnes de sensibilisation du public ont continué à être lancées pendant le reste de la décennie et dans les années 2010 : "*Truth*" (2006), "*Dressing it up doesn't make it true*"²² (2011) puis "*Creativity is subjective. The truth isn't*"²³ (2015). Le 1er août 2017, l'organisation a annoncé le

¹⁹ <https://www.asa.org.uk/about-asa-and-cap/our-history.html>

²⁰ à ne pas confondre avec l'ancien ASB australien, désormais également nommé "*Ad Standards*".

²¹

<https://web.archive.org/web/20170606051607/http://www.adstandards.com/en/AboutASC/ourHistory.aspx>

²² <https://www.youtube.com/watch?v=r8hP9-qnAxk>  ASC Truth in Advertising

²³

<http://marketingmag.ca/advertising/asc-introduces-newest-iteration-of-truth-in-advertising-effort-133785/>

lancement d'une identité visuelle rafraîchie. Le nom du groupe est désormais Ad Standards (Normes de la publicité).

c) Australie

De la même façon que pour le Royaume-Uni, l'Australie a développé tôt une forme d'autorégulation de la publicité, quoique légèrement plus tardive. En effet, l'histoire de l'autorégulation de la publicité en Australie remonte à cinq décennies : ce qui est aujourd'hui connu comme un système d'autorégulation publicitaire, organisé et intersectoriel doté d'un comité indépendant chargé de statuer sur les plaintes a vu le jour au début des années 1970²⁴. A dire vrai, l'on pourrait déterminer que cette forme d'autorégulation a en réalité vu le jour dès 1928 avec la création de l'AANA (Australian Association of National Advertisers), portée par la création de codes d'éthique par les journaux et, plus tard, la radio et les stations de télévision. Avant 1974, L'AANA n'était toutefois pas encore structurée comme un système autonome et indépendant permettant aux consommateurs de déposer des plaintes. C'est à cette date que la "*Trade Practices Commission*" et "*Australian Advertising Standards Advisory Authority* (aussi appelée ASC pour *Advertising Standards Council*) ont été créés. Cette dernière organisation avait pour rôle de "veiller à ce que les normes de publicité soient de nature à mériter la confiance du public dans le secteur de la publicité". Tantôt coopératives, tantôt hostiles, un schisme a lieu en 1997 si bien que l'on peut dresser un constat des changements entre les deux organisations avant et après cette date. Cette comparaison entre les deux systèmes est analysée au travers d'un cadre académique que l'on retrouvera plus bas (Harker, 2001)²⁵. Avant 1997 (Harker, 1998)²⁶, l'autorégulation australienne était essentiellement tripartite, avec pour acteurs principaux de l'industrie les publicitaires (AANA), les agences publicitaires (AFA) et les médias (MCA) dont les objectifs étaient de :

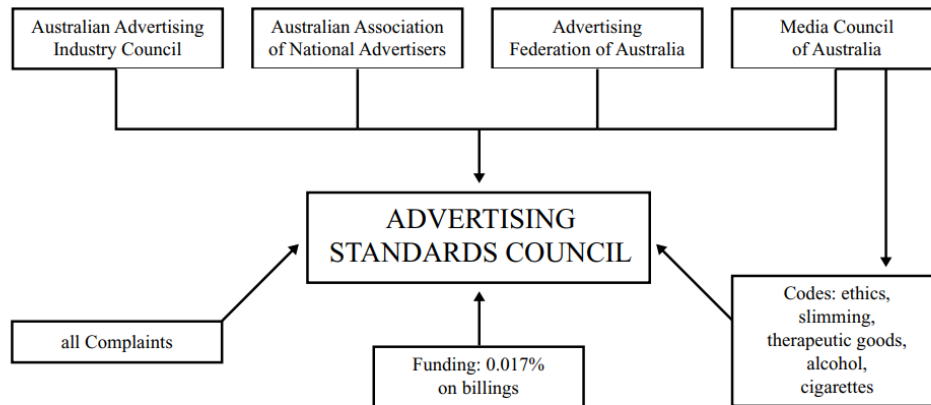
1. créer une attitude positive vis-à-vis de la publicité parmi les consommateurs et les législateurs
2. expliquer le rôle de la publicité dans le système de la libre entreprise.
3. promouvoir auprès des consommateurs les avantages de la publicité.

24

https://adstandards.com.au/sites/default/files/40_year_self-regulation_meeting_community_standards_in_advertising_web.pdf

²⁵ Harker, Debra & Harker, Michael & Volkov, Michael. (2001). Developing Effective Advertising Self-Regulation in Australia: Reflections on the Old and New Systems. *Australasian Marketing Journal* (AMJ). 9. 7-19. 10.1016/S1441-3582(01)70163-2.

²⁶ Harker, D. (1998), "Achieving acceptable advertising: An analysis of advertising regulation in five countries", *International Marketing Review*, Vol. 15 No. 2, pp. 101-118.
<https://doi.org/10.1108/02651339810212476>

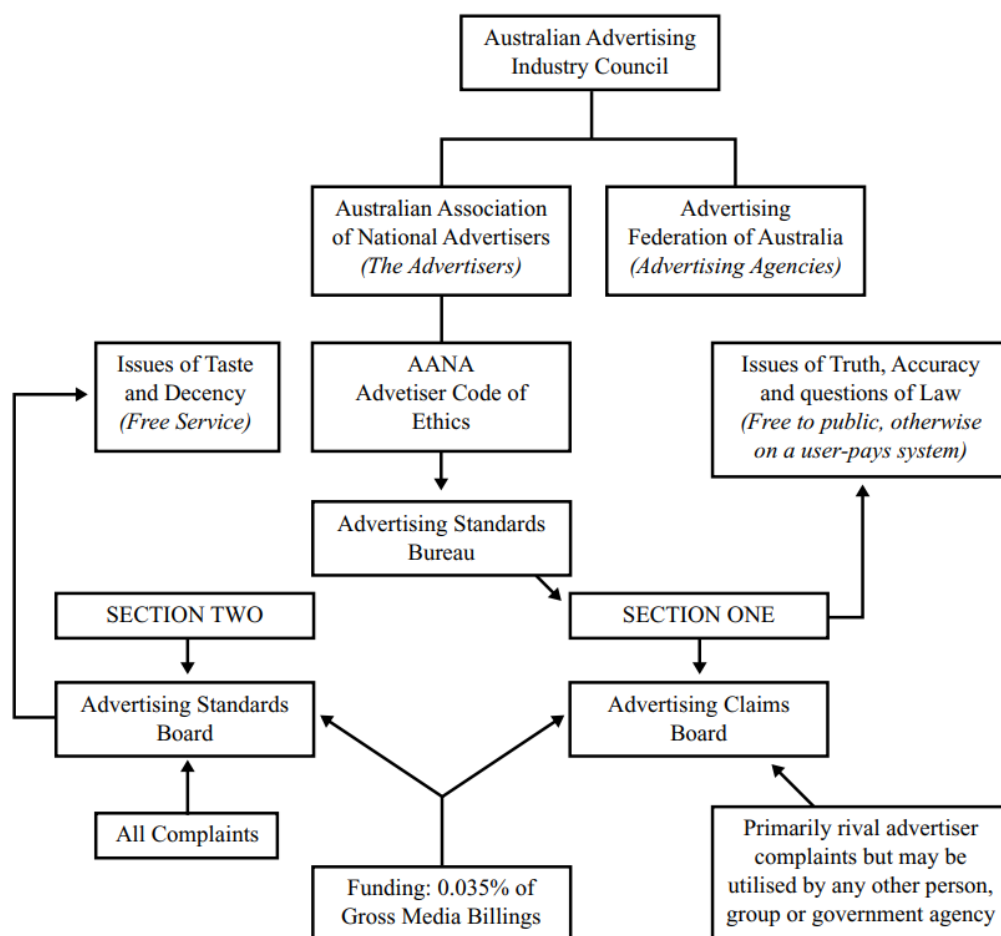


The Old — Prior to 1997: The structure of advertising self-regulation in Australia.

Des événements nationaux qui se sont passés entre 1995 et 1996 ont conduit l'industrie publicitaire australienne à adopter un nouveau système d'autorégulation en 1997²⁷. En effet, premièrement, l'agence gouvernementale, véritable gendarme de l'industrie, la "*Australian Competition and Consumer Commission*" (ACCC), a révoqué le système d'accréditation du MCA pour les agences de publicité parce que les avantages du système pour le public étaient insuffisants pour compenser le préjudice anticoncurrentiel associé. Il s'agissait d'un événement clé dans l'effondrement du système d'autorégulation australien, car le pouvoir des médias était crucial pour l'efficacité du système, et sans leur soutien, les décisions d'infraction prises par l'ASC étaient inapplicables. Les agences de publicité, autrefois accréditées auprès du MCA pour des raisons pécuniaires et commerciales, n'étaient plus obligées de se conformer à l'ASR. En mars 1996, la décision de l'ACCC a fait l'objet d'un appel infructueux, ce qui signifiait effectivement que l'ASR en Australie n'avait aucun moyen de faire appliquer les décisions et les annonceurs, par le biais du mécanisme des agences de publicité, ne pouvaient pas être contraints de retirer les publicités incriminées. Finalement, en août 1997, un nouvel ASR fut mis au point par l'AANA avec 3 nouveautés importantes (schéma ci-dessous) :

1. Un code de déontologie des annonceurs
2. L'ASB, un nouvel organisme composé de 14 membres pour maintenir les normes de goût et de décence dans la publicité.
3. L'Advertising Claims Board (ACB) : un nouveau processus de résolution des litiges de l'AANA pour les plaintes des annonceurs rivaux.

²⁷ *ibis*



The New — 1997 onwards: The structure of advertising self-regulation in Australia.

A partir de 1997, l'ASR est désormais composé par un binôme (l'ASB²⁸ et l'ACB). Les deux font respecter leurs parties respectives du code déontologique. L'ASB gère les “questions de goût et de décence” et le service est gratuit tandis que l'ACB traite les questions de “vérité, l'exactitude et les questions de droit”. Par ailleurs, ce dernier système est payant, financé par 0.035% des dépenses de l'industrie, soit deux fois plus que l'ASR d'avant 1997²⁹ : les agences de publicité et les agences d'achat d'espace collectaient la taxe et envoyaient des versements trimestriels à une société indépendante qui, à son tour, finançait l'ASB. La séparation entre cette société et l'AANA et l'ASB permettait d'assurer la confidentialité des facturations publicitaires³⁰. De 12 membres, l'ASB passe à 20 membres en 2008, le code déontologique de 1997 est révisé en 2006, 2012, lui permettant de couvrir le marketing ainsi que la publicité, les médias locaux ainsi que les médias nationaux, et la publicité gouvernementale et à but non lucratif, auparavant considérée comme des services

²⁸ l'ASB désigne l'Ad Standards “Bureau” aussi dénommé dans le reste de ce devoir et depuis 2018 en Australie comme l'Ad Standards

²⁹ Harker, D. (1998), “Achieving acceptable advertising: An analysis of advertising regulation in five countries”, *International Marketing Review*, Vol. 15 No. 2, pp. 101-118.

<https://doi.org/10.1108/02651339810212476>

³⁰

https://adstandards.com.au/sites/default/files/40_year_self-regulation_meeting_community_standards_in_advertising_web.pdf (page 17)

communautaires. En 2018, ce code est mis à jour par l'AANA à l'occasion de ses 90 ans d'existence, à l'intention des annonceurs pour garantir que "la publicité ne doit pas représenter une image corporelle idéale irréaliste".

3) Nécessité de régulation de la publicité

Ainsi, avec l'exemple des trois pays considérés, on voit que l'industrie publicitaire induit une forte création de valeur pour l'économie : par exemple avec l'Australie, 12.6 milliards de dollars australiens de dépenses induisent un impact de 40 milliards sur l'économie tandis que la valeur de l'internet et des technologies numériques en termes de productivité montent à 45 milliards de dollars selon Deloitte³¹. Outre la création de valeur en termes économiques (qui s'explique notamment par l'incitation à la consommation donnée aux consommateurs, par exemple la National Australian Bank a gagné près de 116,000 nouveaux clients via sa campagne "Break-Up" en 2011), la publicité peut être un levier de développement pour un pays d'un point de vue social en changeant les habitudes des consommateurs pour encourager un mode de consommation plus durable (dans tous les sens du terme : écologique, santé, etc.). Une publicité cohérente et authentique peut soutenir les objectifs des politiques publiques. Par exemple, la campagne publicitaire menée par la National Tobacco en Australie a permis d'économiser 740.6 millions AUD et un retour de 82 AUD pour 1 AUD investi dans la publicité, et la campagne a permis de diminuer de 3.7% de 1997 à 1999 le nombre de fumeurs³². Les campagnes médiatiques ont ainsi un réel pouvoir d'influence sur les "masses" de consommateurs avec une grande importance pour le message délivré par la publicité, ce dernier pouvant avoir un impact différent en fonction des groupes socioéconomiques³³ : par exemple, les campagnes anti-tabac sont davantage efficaces pour changer les habitudes des consommateurs de faible statut socioéconomique, qui sont sensibles à des messages publicitaires dont émanent de fortes émotions négatives (voir l'étude du MIT³⁴). Autre exemple, grâce à la campagne Wipe Off 5 de la Transport Accident Commission (TAC) en Australie, 92% des Australiens pensent désormais que conduire à 65 km/h au lieu de 60 km/h constitue un excès de vitesse important. On voit l'impact des publicités sponsorisées par les gouvernements sur les médias publics, pouvant avoir un fort impact d'influence sur le comportement des audiences. D'autre part, la publicité a un rôle prépondérant dans la stratégie d'entreprise, notamment dans un contexte d'obtention des données utilisateurs (cookies, etc.). Ceci permet de créer des publicités plus créatives et plus ciblées en fonction des consommateurs, constituant ainsi d'importants leviers de croissance économique, en les rendant plus visibles et améliorant leur performance financière à la fois pour les résultats à court et long termes. La publicité a rapporté par exemple près de 128 milliards \$ aux 100 plus grandes entreprises mondiales en 2015 en augmentant leurs parts de marché (Brand Finance 2015)³⁵. Le retour sur investissement (ROI) est ainsi réel pour les firmes d'un point de vue financier et d'image.

³¹ <https://slideplayer.com/slide/13426365/>

³² https://www.health.gov.au/sites/default/files/national-tobacco-strategy-2012-2018_1.pdf

³³

<https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S027795360800350X?token=D4E98399825F1CAF867910F5A557B6351944DAAA622FDD5318D3CCD2512B0A7B903EAEEC5490C1D0FFEA88296C4DE341&originRegion=eu-west-1&originCreation=20220121094639>

³⁴ <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2775761/>

³⁵ <https://www.rankingthebrands.com/PDF/Brand%20Finance%20Global%20500%202015.pdf>

En conséquence, et notamment en observant l'efficacité des campagnes publicitaires (gouvernementales notamment mais aussi celles pour le compte des firmes privées) sur le comportement des consommateurs, on comprend mieux la nécessité de réguler l'industrie publicitaire. En effet, une campagne publicitaire frauduleuse (mensongère, offensante, etc.) ou bien une campagne promouvant une industrie ayant un impact négatif sur le développement durable (dans tout son sens, i.e. en termes de santé, environnement, etc.), pourrait influencer sur le comportement des consommateurs et avoir un impact négatif à la fois socialement et économiquement à court et long termes, surtout quand on voit le pouvoir persuasif de la publicité notamment auprès des classes populaires. D'où une nécessité de régulation. Par exemple, au Royaume-Uni, le rapport de l'association de lutte contre le tabac (ASH) affirmait dans son rapport de 2019³⁶ qu'il "existe une relation claire et établie entre la publicité pour le tabac et la consommation de tabac" et, en ce sens, la plupart des publicités pour le tabac sont interdites au Royaume-Uni suite à la promulgation du Tobacco Advertising and Promotion Act en 2002. Cette volonté s'explique par le fait que les effets du tabac coûtent 17 milliards £ par an au pays.³⁷ Dans cet exemple, la régulation de la publicité prend tout son sens en visant à diminuer les dépenses publiques de santé et à améliorer le bien-être des consommateurs (leur assurer une meilleure santé dans ce cas précis).

³⁶ <http://ash.org.uk/wp-content/uploads/2019/02/Tobacco-Advertising-and-Promotion-download.pdf>

³⁷

<https://ash.org.uk/media-and-news/press-releases-media-and-news/smoking-costs-society-17bn-5bn-more-than-previously-estimated/>

II- Analyse croisée des performances

Dans cette partie, nous allons analyser de manière comparative les régulateurs de l'industrie publicitaire au Royaume-Uni, au Canada et en Australie. Nous allons tout d'abord voir quelles sont les organisations régulatrices, en comparant leur statut et leur pouvoir de régulation ainsi que l'identité des régulateurs au travers d'un cadre théorique d'analyse, permettant d'identifier les auto-régulateurs comme évoluant dans un environnement de gouvernance privée et comme agent de politiques publiques. Nous analyserons ensuite, de manière comparative, les performances des régulateurs nationaux de l'industrie publicitaire dans ces trois pays, en cherchant à montrer les liens existants entre les régulations mises en œuvre, les compétences du régulateur et les performances industrielles.

Comment la publicité est-elle régulée au Canada, au Royaume-Uni et en Australie ? Plus largement, il y a principalement trois façons de réguler l'industrie publicitaire et une industrie en générale d'ailleurs: la régulation gouvernementale, l'autorégulation et la corégulation. La première renvoie à la régulation établie "naturellement" par les lois et les autorités de régulation gouvernementales. La seconde est le "processus de réglementation par lequel une organisation (telle qu'une association commerciale ou une société professionnelle), par opposition à une organisation gouvernementale ou au niveau de l'entreprise, fixe et applique des règles et des normes relatives à la conduite des entreprises du secteur"³⁸. Enfin, la corégulation, mixte entre les deux régulations précédentes, renvoie à l'action jointe entre le secteur public (gouvernement) et privé pour réguler une industrie, c'est le cas des organismes de surveillances d'un gouvernement aidant et supervisent les acteurs privés et d'autorégulation qui veillent à l'application de recommandations de bonne conduite non contraignantes (soft law).

1) Organisation de la régulation de l'industrie publicitaire au Royaume-Uni, au Canada, et en Australie

a) Statut, budget et pouvoir de régulation

La régulation (ou plutôt l'autorégulation) de la publicité au Canada est réalisée par une organisation non gouvernementale indépendante à but non lucratif nommée Ad Standards, anciennement nommée Advertising Standards Canada (ASC)³⁹, créée en 1957. Fondée par les acteurs de l'industrie publicitaire canadienne, il s'agit donc d'une autorité d'autorégulation des acteurs de l'industrie publicitaire, et son but est d'assurer la véracité, la précision, l'impartialité et l'équité de la publicité réalisée par les entreprises canadiennes, plus particulièrement son rôle s'étend à trois points principaux. Tout d'abord, l'Ad Standards administre le code canadien des normes de la publicité (Canadian Code of Advertising Standards), en veillant à ce qu'il soit respecté. Il s'agit d'un code établissant les critères d'acceptabilité et définissant les limites d'une publicité. Ensuite, sur la base des articles du code, l'Ad Standards reçoit et gère le processus des plaintes reçues de consommateurs ou d'organisations (entreprises, associations, ...) vis-à-vis de publicités dont ils pensent qu'elles ne respectent pas le code. Pour assurer son impartialité, l'appréciation de la conformité ou non aux règles édictées par le Canadian Code of Advertising Standards d'une publicité faisant l'objet d'une plainte est assurée par un conseil de consommateurs indépendant de l'Ad Standards, les CRC (Consumer Response Council, qui sont plusieurs conseils regroupés suivant les différentes régions du Canada, ou

³⁸

<https://web.p.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=0&sid=22d7fc8b-0f19-4ad1-b7ea-f17068749f70%40redis>

³⁹ <https://eaca.eu/news/how-are-advertising-standards-regulated-in-canada/>

bien nationalement). Enfin, le dernier rôle de l'Ad Standards est de réguler en donnant une pré-approbation pour le lancement d'une publicité dans cinq catégories différentes: la nourriture et les boissons non-alcoolisées, les cosmétiques, les médicaments de consommation, l'alimentation pour les enfants et les boissons alcoolisées. Une note très importante est que le Canadian Code of Advertising Standards n'a pas de valeur juridique, au sens où il ne remplace pas les lois et directives juridiques relatives à la publicité au Canada, mais il vise plutôt à assurer un environnement adapté et des standards pour l'industrie publicitaire canadienne, pour permettre aux différents publicitaires et entreprises de mettre en place une publicité responsable et efficace. L'organisation est fortement soutenue par les différents acteurs (agences publicitaires, marques) de l'industrie, dont l'engagement au côté de l'Ad Standards se fait via une adhésion. Cette adhésion est rendue publique, améliorant l'image de marque du nouvel adhérent en augmentant potentiellement la confiance que les consommateurs lui portent. D'autre part, l'entreprise adhérente peut aussi prendre part aux mises à jour du code canadien des normes de la publicité (Canadian Code of Advertising Standards) et bénéficier d'effets de réseaux positifs ainsi que de conseils de la part des experts de l'Ad Standards. L'organisation compte 220 acteurs membres⁴⁰, qui se déclinent en agences publicitaires, média, association, services de recherche et professionnels, ainsi qu'un grand nombre de marques (les annonceurs, tels Burger King, L'Oréal, etc.)⁴¹. Il faut noter que le code ne s'applique pas aux médias étrangers (c'est-à-dire qu'il ne s'applique pas à un média provenant de l'étranger et proposant une publicité jugée trompeuse).⁴²

Au Royaume-Uni, la régulation de l'industrie publicitaire est assurée par l'Advertising Standards Authority (ASA), il s'agit, comme pour l'Ad Standards au Canada, d'un organisme non-lucratif et non gouvernemental d'autorégulation de la publicité britannique créé en 1962. Comme l'Ad Standards, son rôle n'est pas d'interpréter, ni de statuer et ni de faire appliquer les textes législatifs et la réglementation (ce n'est pas une instance judiciaire gouvernementale), mais d'assurer, via ses deux codes de bonne conduite publicitaire (code de normes publicitaires) qu'elle établit, la bonne organisation de l'industrie publicitaire britannique en veillant à ce que le contenu des publicités soit "légal, honnête, véridique"⁴³⁴⁴, en protégeant les consommateurs et en vérifiant les allégations des différentes parties quand une plainte est déposée par rapport à une publicité, une promotion, ou un marketing direct jugé frauduleux (mensonger et qui puisse induire en erreur), nocif ou bien offensant et qui ne respecterait pas ses codes de normes publicitaires. L'ASA administre le Committee of Advertising Practice (CAP), qui est responsable de l'élaboration et de la mise à jour de deux codes de bonne conduite publicitaire⁴⁵. Le premier régit la publicité non-radiodiffusée, le UK Code of Non-broadcast Advertising and Direct & Promotional Marketing, établissant les règles couvrant le marketing direct (par exemple la publicité par courrier, spam, etc.), les promotions des ventes, et la publicité non-radio-diffusée (publicité réalisée via la presse écrite, sur le web, etc.). Ce CAP

⁴⁰ <https://adstandards.ca/about/membership/why-join/>

⁴¹ <https://adstandards.ca/about/membership/member-logos/>

⁴²

<https://www.toronto.ca/311/knowledgebase/kb/docs/articles/federal-government/advertising-standards-canada-asc-advertising-complaints-tv-newspapers-radio.html>

⁴³ <https://www.asa.org.uk/about-as-a-and-cap/our-history.html>

⁴⁴ <https://www.fca.org.uk/publication/mou/mou-fca-as-a-2019.pdf>

⁴⁵ <https://www.gov.uk/marketing-advertising-law/advertising-codes-of-practice>

Non-broadcast code établit les standards pour rendre les publicités honnêtes et précises, notamment pour réguler la publicité pour les enfants, la publicité politique ou éviter les publicités offensantes. Le deuxième code dont le CAP assure la mise à jour régulière est le UK Code of Broadcast Advertising (BCAP Code, Code britannique de la publicité radiodiffusée), ensemble de règles de bonne conduite (bon goût, décence, placement de produit, non-offensante) publicitaire pour la publicité sur les médias (télévision, radio). Le code britannique de la publicité radiodiffusée (code BCAP) s'applique à toutes les publicités, le placement de produits, le teleshopping, les textes télévisés, la publicité télévisée interactive, ou encore les crédits de parrainage de programmes sur les services de radio et de télévision autorisés par l'Ofcom (Office of Communications, l'autorité britannique de régulation des télécommunications).⁴⁶ Le bras armé de l'ASA (Advertising Standards Authority) est donc le CAP (Committee of Advertising Practice). Le principale pouvoir coercitif de l'ASA est de permettre de retirer plus rapidement une publicité non-conforme à ses codes de bonne conduite sans recourir à une décision de Justice et de faire de la mauvaise publicité aux acteurs publicitaires qui contreviendraient aux deux codes CAP Broadcast (BCAP) et CAP Non-broadcast. La plupart des publicités à la radio et à la télévision passent par une étape de pré-autorisation avant d'être diffusées, et l'ASA, via le CAP, fournit des conseils (gratuits et indépendants) aux publicitaires pour les aider à réaliser des publicités respectant les règles établies par ses codes. L'ASA est financée par les publicitaires (agences, marques, etc.) via un prélèvement sur le montant que les publicitaires payent aux médias (presse, site, panneau d'affichage, etc.) pour diffuser leurs publicités: la taxe s'élève à 0.1% du montant de location d'un espace publicitaire et à 0.2% du coût des publipostages. L'organisme n'est pas financé par le gouvernement, ce qui assure pleinement son indépendance⁴⁷.

En Australie, l'organisme Australian Association of National Advertisers (AANA), créé en 1997, est l'association non gouvernementale et à but non lucratif qui représente les publicitaires et se charge de réguler l'industrie publicitaire. L'AANA est constituée de près de 300 membres (publicitaires, annonceurs, etc.), constituant ainsi l'organisme national représentant les annonceurs australiens dans un nombre varié de secteurs (télécommunications, finance, assurance, les biens de consommation rapide, alimentation et boissons, santé et beauté, ainsi que l'automobile)⁴⁸. Les membres regroupent aussi les agences de publicité et les plates-formes numériques (Google et Facebook notamment) ainsi que les fournisseurs de médias, de même que les fournisseurs de services. Son but est de mettre en place et d'entretenir un système d'autorégulation de l'industrie publicitaire australienne, en facilitant l'interaction entre les publicitaires et les consommateurs, et de gérer le processus de plainte des acteurs (consommateurs en général) pour une publicité qui ne respecterait pas les standards fixés par l'AANA. En effet, à l'image de ses homologues canadien et britannique, l'organisme fixe les règles pour les publicités qui définissent, via différents codes de bonne conduite, le cadre relatif à la publicité. Ces codes, établis et mis à jour par l'AANA, sont entrés en vigueur en 1997 à la suite de consultations avec des annonceurs, des agences, des médias, des groupes de consommateurs et des représentants gouvernementaux. Les plaintes sont ensuite adressées et gérées par l'organisation "soeur" de l'AANA, l'Ad Standards (à ne pas confondre avec l'Ad Standards

⁴⁶ <https://www.asa.org.uk/codes-and-rulings/advertising-codes/broadcast-code.html>

⁴⁷

<https://www.asa.org.uk/about-asa-and-cap/about-regulation/our-funding.html#:~:text=We're%20funded%20by%20a,etc%2C%20to%20run%20their%20ads.>

⁴⁸

<https://www.accc.gov.au/system/files/Australian%20Association%20of%20National%20Advertisers%20%28April%202018%29.pdf>

canadien), qui est l'équivalent du CAP pour l'ASA au Royaume-Uni, et qui gère le fonctionnement des comités d'évaluations (indépendants) des plaintes, comprenant notamment le comité des normes de la publicité (Ad Standards Community Panel). A l'image du Canada, c'est donc un comité indépendant qui analyse les plaintes. Le pouvoir coercitif de l'organisme se base sur deux points: la demande de retrait d'une publicité qui ne respecterait pas le code qu'elle a mis en place, induisant des coûts directs et indirects pour la marque fautive devant retirer sa publicité, mais aussi le coût pour la réputation de l'annonceur qui refuserait d'obtempérer, avec une révélation publique et une médiatisation de son refus (mauvaise publicité). Là-encore, l'AANA n'a pas de pouvoir ni législatif ni judiciaire, il s'agit d'un organisme indépendant qui cherche, avec l'ensemble des annonceurs qui le compose, à créer un écosystème favorable aux consommateurs et aux publicitaires, en assurant le suivi des bonnes pratiques en termes de publicité, édictées par l'ensemble de cette communauté de membres. Un membre qui dévierait se retrouverait mis au ban, donc adhérer à l'AANA lui permet de s'autoréguler et aussi de réguler ses concurrents (corégulation), car chaque membre participe à l'élaboration et la révision des codes. Ces derniers couvrent des secteurs divers⁴⁹: AANA Code of Ethics (code général assurant la démarche éthique de tous les membres de l'organisation en mettant en place des publicités "légales, honnêtes, véridiques et conformes à la loi, dans le respect de la dignité humaine, de l'obligation de transparence et de l'intérêt public"⁵⁰), AANA Food & Beverages Code (pour les boissons et la nourriture), AANA Code for Advertising & Marketing Communications to Children (pour la publicité adressée aux enfants), AANA Environmental Claims Code (pour assurer une industrie publicitaire respectueuse de l'environnement), AANA Wagering Advertising & Marketing Communications Cod (pour la publicité sur les paris), et FCAI Motor Vehicle Code and Practice Note (pour la publicité automobile). Les membres de l'AANA sont des agences publicitaires et des annonceurs, principalement des grandes compagnies privées (PwC, Coca-Cola, Ferrero, Toyota, etc.). A l'image de l'Ad Standards (Canada) et de l'Advertising Standards Authority au UK, l'AANA fournit des services de conseil, avec différents programmes pour former les équipes marketing de ses membres⁵¹. L'AANA se finance par les cotisations versées par ses membres.

- b) Autorégulation publicitaire : une analyse théorique entre gouvernance privée et agent de politique publique

Il est généralement admis que la publicité doit être véridique, non trompeuse (directe), loyale, saine, informative, etc. même si la signification précise de ces normes reste controversée et évolue avec le temps. Dans tous les cas, l'obtention d'un comportement publicitaire adéquat nécessite l'accomplissement de plusieurs critères⁵² :

- (1) élaborer des normes ;
- (2) les faire connaître et accepter par le plus grand nombre ;
- (3) conseiller au préalable les annonceurs sur les zones d'ombre ;

⁴⁹ <https://adstandards.com.au/codes-and-cases/Codes>

⁵⁰

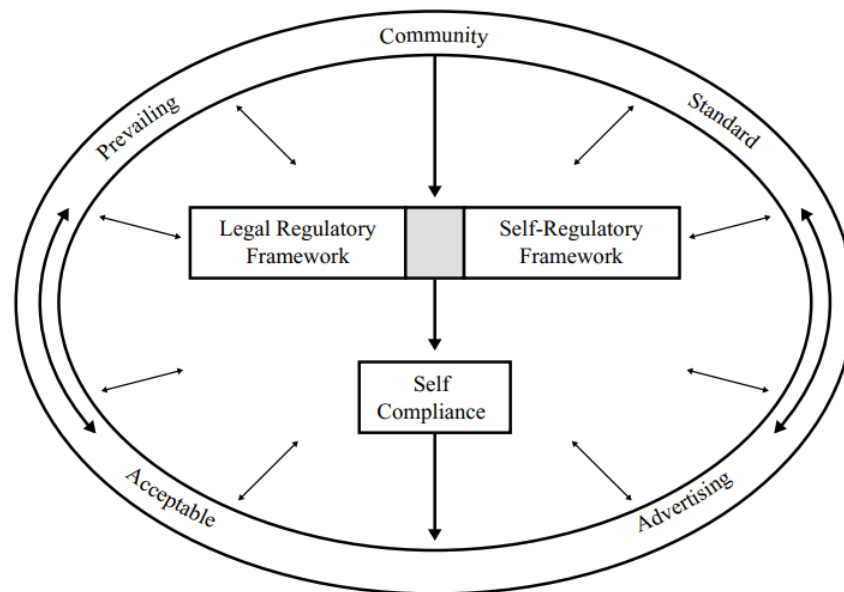
http://aana.com.au/wp-content/uploads/2020/09/AANA_Code_of_Ethics_Effective_February_2021.pdf

⁵¹ <https://aana.com.au/capability/>

⁵² Boddewyn, J. J. (1985). Advertising Self-Regulation: Private Government and Agent of Public Policy. *Journal of Public Policy & Marketing*, 4(1), 129–141.
<https://doi.org/10.1177/074391568500400110>

- (4) contrôler avant ou après coup le respect des normes ;
- (5) traiter les plaintes des consommateurs et des concurrents
- (6) sanctionner les comportements considérés comme étant en violation avec ces normes, y compris la publicité des actes répréhensibles et de leurs auteurs.

L'exécution de ces tâches de contrôle peut être réalisée par une variété de moyens allant du laissez-faire à la régulation, en passant par l'autoréglementation et diverses formes hybrides⁵³. La recherche académique a permis de faire émerger un modèle d'évaluation de cette publicité acceptable en rapport au pouvoir des différentes parties prenantes des ASR (Advertising Self-Regulation bodies)⁵⁴ :



Acceptable advertising; a framework for analysis

L'idée est qu'il existe une relation entre l'importance économique des dépenses publicitaires annuelles d'une économie et l'existence ou l'absence d'un organisme d'autoréglementation. C'est-à-dire que plus les sommes consacrées à cette activité dans un pays sont importantes, plus le besoin de protection contre la publicité inacceptable est grand. Cependant, si la publicité contribue à l'économie d'un pays, elle doit également satisfaire aux normes sociales qui existent dans ce pays, c'est-à-dire aux normes de la société civile (prevailing, community, standard) dans ce pays, ainsi, l'activité doit être responsable et redevable en fournissant une publicité acceptable à la société. D'autre part, un élément fondamental de l'ASR d'un pays développé ou en développement est un cadre réglementaire légal solide qui complète la structure d'autorégulation. Il fait référence aux lois et réglementations en place pour protéger la société contre une publicité inacceptable, ainsi qu'aux organismes chargés de mettre en œuvre ces lois et réglementations. La conformité de l'industrie à un système d'autorégulation est également importante, sans quoi le processus sera accusé d'impuissance. La conformité est généralement obtenue par des sanctions telles que des poursuites judiciaires, dans les circonstances les plus extrêmes, et des incitations financières à se conformer aux décisions des organismes de

⁵³ *ibis*

⁵⁴ Harker, D., (1998). Achieving Acceptable Advertising: An Analysis of Advertising Regulation in Five Countries, *International Marketing Review*, 15, 2, 101-118.

certification, ou encore en jouant sur la réputation de la firme “déviante” (mauvaise publicité, etc.). Dans tous les cas, les discussions sur la réforme de la réglementation ne doivent pas se faire uniquement en termes de réduction ou d'augmentation de l'intervention publique.

1) Organisation de la régulation de l'industrie publicitaire au Royaume-Uni, au Canada, et en Australie

a) Réguler les annonceurs et protéger les consommateurs

Tout d'abord, les trois organismes d'autorégulation ont pour objectif principal la protection des consommateurs, comme on l'a vu. Tous les trois édictent des standards et des règles de bonne conduite délimitant les frontières entre les comportements et contenus acceptables et ceux qui ne le sont pas pour le contenu des publicités et leur mode de diffusion. En adhérant à ces organismes, l'acteur publicitaire (un annonceur ou une agence) peut viser deux objectifs. Le premier est qu'il se force à s'auto-réguler, car il s'applique des contraintes, qui sont celles de suivre les codes édictés par l'organisme auquel il a adhéré. Ce faisant, il sera moins soumis au risque de dévier des standards de bonne conduite car il se met sous le joug d'une action potentielle de l'organisme à son encontre en cas de non-respect des règles établies. Il diminue le risque par là-même d'aller à l'encontre de la législation, qui elle a un pouvoir coercitif fort à son encontre (condamnation), car les règles qu'il suit dans les codes d'un organisme d'autorégulation sont souvent similaires aux textes législatifs. De plus, d'un point de vue consulting, les trois organismes présentés fournissent des conseils (souvent gratuits) aux équipes marketing des firmes adhérentes pour créer des publicités en phase avec la législation (aussi dénommé “*copy advice*”). Puis, l'acteur publicitaire qui adhère à de telles organisations d'auto-régulation s'inscrit dans une dimension de collaboration avec ses concurrents (ceux qui sont aussi adhérents à l'organisme) car, via l'organisme auxquels ils ont adhéré et sur lequel ils peuvent avoir un droit de regard sur les codes édictés (dans le cadre de l'AANA en Australie, chaque membre participe à la révision des standards comme on l'a vu), ils fixent ensemble les standards publicitaires vis-à-vis desquels il s'engage à s'astreindre, mettant en place un consensus entre les différents acteurs, ce qui n'empêche pas une concurrence forte, mais à tout du moins fixe les règles du jeu et le rapport aux consommateurs. Enfin, l'acteur publicitaire (marque, etc.) adhérent augmente sa visibilité, sa côte de confiance et sa réputation auprès des consommateurs. En effet, en adhérant à l'organisme d'autorégulation, l'acteur publicitaire s'engage auprès du consommateur d'une certaine manière car il s'agit d'un message qu'il émet: être prêt à fournir des standards adéquats pour la publicité, lutter contre ses dérapages (offense, publicité mensongère, publicité non adaptée pour le public concerné, etc.), et s'astreindre à suivre ces règles. C'est donc aussi un moyen de gagner la confiance du consommateur et de s'assurer une meilleure réputation. Sachant que la marque dont il voit la publicité fait partie d'un organisme d'autorégulation, le consommateur pourrait avoir davantage confiance en la publicité en question et en la marque. D'un point de vue du consommateur, l'intérêt de tels organismes d'autorégulation est clair, car ces derniers visent aussi à augmenter son bien-être, en fixant les règles de bonne conduite des publicitaires et des marques et en lui offrant la possibilité de former une plainte (ces organismes pouvant comme on l'a vu lui permettre de déposer ou d'appuyer sa plainte plus facilement). Si les organismes d'autorégulation en question n'ont pas de pouvoir judiciaire, ils ont un pouvoir sur la réputation de la firme potentiellement déviante, et constituent dans cette mesure un levier de persuasion important à l'encontre de cette dernière.⁵⁵

⁵⁵ <http://www.consumerrights.ca/2019/08/misleading-or-false-advertisements/>

Il existe certains exemples de situations dans lesquelles l'autorité de régulation a pris des mesures pour renforcer la protection des consommateurs et réguler le secteur. Au Royaume-Uni, l'ASA a permis, en collaboration avec des grands acteurs du domaine publicitaire en ligne (dont Facebook et Google) de permettre aux internautes de signaler les publicités frauduleuses (*scams*)⁵⁶, compte tenu d'un nombre important de consommateurs ayant été escroqués, principalement par des annonces publicitaires payantes liées aux crypto monnaies. Par ailleurs, l'ASA est également membre du Consumer Protection Partnership (CPP)⁵⁷ dont l'objectif est d'identifier et de hiérarchiser les domaines dans lesquels les consommateurs subissent les plus grands préjudices puis de coordonner l'action de ses membres. Ce nouveau système de signalement des publicités frauduleuses initialisé en juin 2020 a d'ores et déjà prouvé son utilité par rapport à la protection et l'information des consommateurs. En effet, en seulement 6 mois, il y a eu 36 342 plaintes concernant 22 823 annonces, un nombre record de 36 491 publicités retirées ou modifiées (346% de hausse par rapport à 2019) et 722 376 conseils et formations aux entreprises⁵⁸.

Au Canada, l'Ad Standards permet également aux consommateurs de déposer une plainte concernant les publicités mensongères, comme ils peuvent le faire au Competition Bureau (bureau de la concurrence)⁵⁹. Il n'est toutefois pas fait mention de chiffres ni d'actions mises en place par l'Ad Standards comme le système au Royaume-Uni pour limiter la diffusion des publicités frauduleuses et renforcer la protection des consommateurs. Le cadre réglementaire canadien qui intervient concernant cette publicité en ligne est le Competition Act⁶⁰ (loi sur la concurrence), elle distingue de nombreux types de pratiques considérées comme trompeuses, et les sanctions associées. L'action, la compétence ou les initiatives de l'Ad Standards dans ce domaine semblent donc limitées en dehors du "name and shame" (mauvaise publicité), le bureau de la concurrence est, lui, capable d'infliger des sanctions pour réguler les annonceurs.

En Australie, l'AANA permet aussi aux consommateurs de formuler une plainte qui enfreindrait ses codes⁶¹. Cette plainte doit être formulée sur un autre site : Ad Standards (à ne pas confondre avec l'Ad Standards canadien)⁶², qui gère le processus de résolution des plaintes du système d'autorégulation de la publicité. Le site de l'AANA indique qu'environ 5000 plaintes concernant plus de 500 cas sont reçues chaque année⁶³. L'effort de transparence est en revanche très intéressant en comparaison des autorités des autres pays : un site référence ainsi chaque cas (i.e.

⁵⁶

<https://www.tradingstandards.uk/news-policy/news-room/2020/asa-launches-scams-ad-alert-system-to-help-better-protect-consumers-online>

⁵⁷

<https://www.asa.org.uk/news/asa-supports-scams-awareness-campaign-2021-to-help-protect-consumers.html>

⁵⁸

<https://www.tradingstandards.uk/news-policy/news-room/2021/asa-and-cap-annual-report-2020-protecting-young-and-vulnerable-people>

⁵⁹ <https://www.consumerhandbook.ca/en/topics/consumer-protection/misleading-advertising/>

⁶⁰ https://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cbabc.nsf/eng/h_00529.html

⁶¹ <https://aana.com.au/self-regulation/resources/>

⁶² <https://adstandards.com.au/about/advertising-complaints-process>

⁶³ <https://aana.com.au/strategic-priorities/>

publicité potentiellement frauduleuse) en indiquant le nom de l'entreprise, le média utilisé par la publicité, la décision, etc. et le cas est consultable sous forme de fichier PDF⁶⁴. Pour chaque cas, le Code concerné de l'AANA qui est susceptible d'être violé est indiqué. La protection des consommateurs est assurée par la Commission australienne de la concurrence et de la consommation (ACCC) qui est une autorité statutaire indépendante du Commonwealth dont le rôle est de faire appliquer, entre autres, la loi sur la concurrence et la consommation de 2010 (CCA). La loi australienne sur la consommation (ACL), qui fait partie de la CCA, est une loi nationale qui vise, elle, à protéger les consommateurs et à garantir un commerce équitable en Australie⁶⁵.

Il est également à noter qu'une alliance au niveau mondial (GARM)^{66,67,68} a été créée récemment dans le but de protéger les consommateurs, en rassemblant les annonceurs, les agences, les sociétés et plateformes médiatiques et les organisations du secteur.

b) Améliorer l'efficacité du marché publicitaire

Mais l'AANA, l'Ad Standards, et l'ASA offrent aussi un potentiel d'amélioration de l'efficacité économique de l'industrie publicitaire des trois pays. En effet, vis-à-vis de la législation, l'autorégulation publicitaire offre des règles davantage flexibles, en concertation avec les acteurs publicitaires et des acteurs indépendants. Ces derniers peuvent analyser les activités dans l'industrie, identifier les pratiques adéquates et les plus efficaces, puis les mettre en place en soumettant des règles qui les promeuvent dans leurs codes de régulation. D'ailleurs, les organisations d'autorégulation offrent la possibilité de tester les règles et de les retirer plus rapidement si elles ne sont (finalement) pas adaptées⁶⁹, en un mot, elles sont plus agiles que le pouvoir législatif et les gouvernements en place pour réguler l'industrie publicitaire, dont les processus décisionnaires sont plus longs (passage des lois, votes, etc.). Un apport réel des trois instances d'autorégulation est de lutter contre la fraude et le placement de produit pour augmenter la transparence du marché ainsi que la confiance au sein de l'industrie, notamment pour la chaîne de valeur des médias en ligne.

Pour mesurer l'efficacité des ASR (Advertising Self-Regulation bodies), la Commission Européenne a mis en place un benchmark des meilleures pratiques afin de comparer les différentes

⁶⁴ <https://adstandards.com.au/cases>

⁶⁵ <http://aana.com.au/content/uploads/2015/09/6.-Legislation-and-Regulation.pdf>

⁶⁶ <https://aana.com.au/2020/01/23/marketing-leaders-take-action-on-harmful-online-content/>

⁶⁷ <https://wfanet.org/knowledge/item/2019/06/18/Global-Alliance-for-Responsible-Media-launches-to-address-digital-safety>

⁶⁸ <https://wfanet.org/leadership/garm/about-garm>

⁶⁹ <https://web.s.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=0&sid=6af2d985-6288-4b72-892f-74d5a69e9462%40redis>

instances d'autorégulation⁷⁰ avec l'exemple du Royaume-Uni et de l'Espagne.

The basics components for a Best Practice SR model on advertising

Effectiveness	Provision of Copy Advice
	Complaint handling
	Sanctions
	Consumer awareness
Independence	Involvement of interested parties in Code drafting
	Involvement of independent persons in the complaints adjudication process
Coverage	
Funding	

Source: European Commission (2006: 17).

On se propose d'emprunter la partie sur l'efficacité de ces instances afin d'effectuer une comparaison entre l'ASA, l'AANA et l'Ad Standards. Cette partie est constituée de 4 points :

Provision of Copy Advice : Le conseil en matière de publicité est un service fourni par les organismes d'autorégulation aux annonceurs, aux agences ou aux médias sur la conformité d'une publicité aux règles d'autorégulation et au droit national applicable. Les conseils en matière de copie sont fournis sur une base confidentielle et s'accompagnent généralement de conseils sur les modifications nécessaires pour mettre une publicité non conforme en conformité avec les règles.⁷¹

Complaint handling : Les plaintes déposées par le grand public, les institutions, les entreprises, les organismes officiels, etc. constituent l'un des piliers des systèmes d'autorégulation et l'un des principaux baromètres de leur activité. C'est pour cette raison qu'il s'agit d'un critère important pour estimer l'efficacité d'un organisme d'autorégulation selon la Commission Européenne. La façon dont les plaintes sont déposées est également prise en compte (SMS, mail, lettres, etc.).

Sanctions : Il s'agit des sanctions reçues par les annonceurs qui violent les règles énoncées par les autorégulateurs (retrait de publicités mais également sanctions économiques par exemple). La Commission Européenne indique, dans ce cadre, la nécessité de la collaboration des médias par rapport à l'application des sanctions. Elle conseille, en outre, d'inclure des clauses de conformité directement dans les contrats publicitaires pour que la sanction soit plus efficace.

Consumer awareness : Un haut degré de transparence est nécessaire par rapport à la confiance de la population. Des enquêtes de suivi des plaintes (ou des questionnaires) doivent être réalisées par des organisations indépendantes afin de s'enquérir du niveau de satisfaction des plaignants et des consommateurs.

	Royaume-Uni (ASA)	Australie (AANA)	Canada (Ad Standards)
Provision of Copy Advice	Demandes standard : gratuit Demande rapide :	Demande standard : \$110 (70€) Demande "complexe" :	Il n'est pas fait mention de service de Copy Advice sur le site d'Ad Standards.

⁷⁰ <https://revistas.unav.edu/index.php/communication-and-society/article/view/35983/30535>

⁷¹ <https://www.easa-alliance.org/easa-activities/copy-advice>

	gratuit ou 204£ (245€) selon conditions ⁷² Aucun chiffre public trouvé concernant le nombre de requêtes effectuées	\$330 ⁷³ (209€) Toutefois, il est possible de devenir membre de l'AANA et de recevoir des conseils et formations “gratuits” en matière de publicité ⁷⁴ . L'adhésion pour les publicitaires est payante et dépend de leur dépense marketing ⁷⁵ : 1) Supérieure à 50 millions de dollars : \$33957 (21510€) 2) Entre \$10M et \$50M : \$17,770 (11256€) 3) Inférieure à \$10M : \$5659 (3585€) Pour les membres de l'industrie, les montants sont les mêmes mais dépendent des recettes ⁷⁶ (\$200M+ ; \$10-\$200 ; <\$10M) Aucun chiffre public trouvé concernant le nombre de requêtes effectuées	
Complaint handling	Possibilité de formuler une plainte en ligne (formulaire), par SMS, téléphone, par mail, par courrier. ⁷⁷ Le processus	Possibilité de formuler une plainte en ligne (formulaire) et par courrier uniquement ⁸¹ , une FAQ est également	Possibilité de formuler une plainte en ligne (formulaire) et par mail uniquement ⁸³ . Une communication concernant le nombre de

⁷² <https://www.asa.org.uk/advice-and-resources/bespoke-copy-advice/copy-advice-information.html>

⁷³ <https://adstandards.com.au/education-and-advice/copy-advice>

⁷⁴ <https://aana.com.au/10-reasons-for-joining/become-a-member/>

⁷⁵ <https://aana.com.au/10-reasons-for-joining/become-a-member/membership-advertisers/>

⁷⁶ <https://aana.com.au/10-reasons-for-joining/become-a-member/membership-industry/>

⁷⁷ <https://www.asa.org.uk/make-a-complaint.html>

⁸¹ <https://adstandards.com.au/frequently-asked-questions>

⁸³ <https://adstandards.ca/complaints/how-to-submit-a-complaint/>

	est transparent ⁷⁸ . Il y a même une FAQ pour informer précisément la population ⁷⁹ . Le nombre de plaintes est accessible en ligne. ⁸⁰ Le Royaume-Uni compte bien plus de plaintes que le Canada et l’Australie.	disponible. Les chiffres concernant les plaintes sont accessibles dans les rapports disponibles en ligne. ⁸²	plaintes est disponible en ligne sous forme d’une infographie claire (2019) ⁸⁴⁸⁵ .
Sanctions	La meilleure sanction disponible est de faire une mauvaise réputation (name and shame) aux annonceurs qui ne respectent pas les codes de l’autorégulateur ⁸⁶ . L’ASA indique que si “les annonceurs et les radiodiffuseurs persistent à enfreindre les codes de la publicité et à ne pas travailler avec [le régulateur]”, ce dernier peut les envoyer vers d’autres autorités qui ont la possibilité de sanctionner tels que Trading Standards ou Ofcom. ⁸⁷ Une étude indépendante indique toutefois que seulement 22 % des publicités faisant l’objet d’une plainte sont	Il n’est pas fait mention des sanctions applicables, mis à part le name and shame (mauvaise publicité).	Mauvaise publicité et transfert à des autorités de régulation compétentes devant la loi (<i>Competition Bureau</i> par exemple). ⁸⁹

⁷⁸

<https://www.asa.org.uk/static/8c4ece0c-1efa-43b9-885c0d18480e3f94/3926b4ab-c966-449f-94aa9d5dc1769c06/Making-an-ad-complaint-guide.pdf>

⁷⁹ <https://www.asa.org.uk/make-a-complaint/complaints-faq.html>

⁸⁰ <https://www.statista.com/statistics/1039368/complaints-received-by-asa-united-kingdom-uk/>

⁸² <https://adstandards.com.au/news/review-operations>

⁸⁴ <https://adstandards.ca/wp-content/uploads/Ad-Complaints-and-Disputes-Report-2019.pdf>

⁸⁵ <https://adstandards.ca/complaints/complaints-reporting/annual-ad-complaints-report/>

⁸⁶ <https://www.asa.org.uk/codes-and-rulings/sanctions.html>

⁸⁷ <https://www.asa.org.uk/codes-and-rulings/sanctions.html>

⁸⁹ <https://adstandards.ca/complaints/>

	examinées et que 2 % seulement sont retenues. ⁸⁸		
Consumer awareness	L'ASA signale un nombre de plaintes bien plus élevé que les autres autorégulateurs mais ils ne sont <i>a priori</i> pas disponibles à la consultation en ligne. Certaines études montrent un comportement trop proche entre l'autorégulateur et les acteurs industriels. ⁹⁰	L'AANA propose un site où tous les cas traités sont disponibles au grand public ⁹¹ .	Les cas signalés sont disponibles en ligne ⁹²

Dans l'ensemble, il semblerait ainsi que le Royaume-Uni fournisse un nombre plus important d'informations publiques concernant son autorégulateur (ASA). Il est également la cible de plus de critiques de la part des citoyens britanniques, cela peut toutefois tenir d'une différence historique entre les puissances institutionnelles des pays, plutôt qu'une différence intrinsèque dans la compétence de chacun des régulateurs. En termes de sanctions applicables, chaque autorégulateur est au même niveau, limité par sa propre autorité et obligé de rendre compte ou de s'en référer (pour les sanctions) à des institutions bénéficiant d'un pouvoir plus important, permettant de faire respecter la loi le cas échéant. L'Ad Standards au Canada est toutefois le seul à ne pas proposer de service de Copy Advice (ou en tout cas, pas publiquement sur son site internet), ce qui est le premier critère d'efficacité dans le benchmark de la Commission Européenne. Il semble donc moins aisé pour les acteurs publicitaires canadiens de bonne foi de respecter le Code mis en place par l'Ad Standards.

c) Le cas particulier de la publicité en ligne

Un fait que l'on retrouve pour les trois pays est que les organismes (AANA, ASA, Ad Standards) sont mis au défi par l'avènement du numérique et de la publicité en ligne. Le développement de cette dernière oblige les agences publicitaires à faire des annonces sur les canaux numériques pour leurs clients, ce qui change la donne en termes de publicité, via la surinformation (spam, pièges à clics - clickbait) pour les consommateurs avec une publicité ne respectant plus les standards, et amène à une baisse de la confiance en la publicité, primordiale pour les acteurs publicitaires. Qui plus est, le marché de la publicité en ligne est très concentré et dominé par un nombre assez restreint d'acteurs, ce qui pose des questions de monopole et de respect de la concurrence. Enfin, le problème de la publicité en ligne est l'opacité du processus: il est difficile pour

⁸⁸ <https://adfreecities.org.uk/asa/>

⁹⁰ https://adfreecities.org.uk/wp-content/uploads/2021/02/AdfreeCities_TCFC_ASA.pdf

⁹¹ <https://adstandards.com.au/cases>

⁹² <https://adstandards.ca/complaints/complaints-reporting/>

les annonceurs (les marques payant pour que leurs annonces soient diffusées, en ligne notamment) de savoir où vont leurs dépenses publicitaires et d'obtenir le retour sur investissement qu'ils obtiennent grâce à la publicité en ligne. Un manque de régulation induit une forte inefficacité économique: la fraude à la publicité en ligne a coûté 1.7 milliard \$ au UK en 2019 (10% des dépenses publicitaires britanniques) par exemple⁹³. Pour donner une idée de l'opacité ("où vont les dépenses publicitaires de l'annonceur?"): au UK, 10% des dépenses payées par l'annonceur vont à l'agence, 29% au média (ex: le site du Daily Mail) sur lequel est diffusée la publicité, et les 61% restants sont dispatchés pour les intermédiaires AdTech.

Les organismes d'autorégulation en question ont mis du temps avant de prendre des mesures concrètes. L'ASA au UK a attendu juin 2020 avant de mettre en place leur système d'alerte (Scam Ad Alert system) permettant aux consommateurs de signaler sur sa plateforme des publicités frauduleuses en ligne et plus particulièrement sur les plateformes de paiement: en six mois 1,274 signalements ont été effectués menant à 121 alertes envoyées aux plateformes en question, qui retirent ensuite les spams publicitaires correspondants.⁹⁴ L'ASA ne travaille pas seule: elle a par exemple mené ce projet avec l'organisme gouvernemental britannique en charge de la cybersécurité sur Internet (National Cyber Security Centre), et d'autres organismes non-gouvernementaux tels l'instance de régulation du secteur financier (Financial Conduct Authority) et le Centre national de signalement des fraudes et de la cybercriminalité (ActionFraud). Il est intéressant de noter, sur ce cas concret, que les organismes d'autorégulation ne travaillent pas seuls mais en synergies avec d'autres instances, gouvernementales ou non. Il est aussi intéressant de constater que cette action a été menée avec Google et Facebook, montrant les synergies et effets de réseaux positifs que ces organismes d'autorégulation peuvent générer (Google ayant rejoint l'EASA, European Advertising Standards Alliance, dont fait partie l'ASA en 2020). Néanmoins, ces résultats semblent faibles au regard de l'ampleur du champ d'action du numérique et du montant de la fraude sur la pub en ligne. Ainsi, en 2018, un article de la chambre des Lords britannique⁹⁵ alertait notamment sur le fait que les annonceurs sont attirés vers les plateformes ayant le plus de données sur leurs utilisateurs, notamment pour leur permettre de faire de la pub ciblée et donc plus efficace, et que ce nombre de plateformes est assez restreint: il s'agit principalement de Google et Facebook, qui reçoivent la grande majorité des revenus de la pub en ligne au UK (selon le rapport), avec Google ayant 85% des parts du marché des AdTech (intermédiaires entre l'annonceur, l'agence et le média sur lequel est publiée la pub). Le rapport regrette que la superfluidité et l'hyper dominance de Google rende plus complexe la capacité des annonceurs à apprécier leur retour sur investissement sur leur publicité, et cette opacité de la chaîne de valeur de la pub en ligne nuit à l'efficacité du marché publicitaire selon le rapport, occasionnant des pertes notamment pour les petits annonceurs. C'est pourquoi il faut donner plus de pouvoir aux organismes d'autorégulation, tels l'organisme britannique d'autorégulation de la pub en ligne, le JIC WEBS, pour mettre en place des standards permettant de vérifier les parties tierces et l'efficacité du marché publicitaire en ligne. Enfin, le rapport s'inquiète de la protection des données des utilisateurs, dont le paiement pour accéder à ces plateformes est de fournir leurs données. En ce sens, la General Data Protection Regulation (GDPR) a été mise en place en 2016 par l'UE pour donner les règles relatives à la protection des données personnelles des utilisateurs en ligne. Le CAP (branche de l'ASA

⁹³ <https://www.businessofapps.com/ads/ad-fraud/research/ad-fraud-statistics/>

⁹⁴ <https://www.asa.org.uk/news/six-month-review-of-our-scam-ad-alert-system.html>

⁹⁵ <https://publications.parliament.uk/pa/ld201719/ldselect/ldcomuni/116/116.pdf>

révisant les standards de l'organisme) au UK, a mis à jour ses normes sur la collecte et l'utilisation des données en ligne, après l'établissement du GDPR.⁹⁶

Un organisme important de l'autorégulation de la pub en ligne est l'IAB (Interactive Advertising Bureau, créé aux US), association regroupant la plupart des acteurs de la publicité sur le Web ayant pour but d'optimiser l'efficacité, organiser l'usage et établir les standards pour structurer le marché de la publicité en ligne. Cette association entend aussi défendre les acteurs de la pub, comme le montre sa lutte contre la prolifération de l'usage des ad blockers⁹⁷. L'IAB est présent notamment au UK, Canada et Australie. En Australie, l'AANA travaille en collaboration avec l'IAB, et la Media Federation of Australia (MFA), pour établir les standards de l'autorégulation de la pub en ligne en Australie, relatifs à la transparence de la pub en ligne, la visibilité, la fraude et la protection des annonceurs, et enfin la protection des données personnelles des consommateurs.⁹⁸ Par exemple, pour la visibilité (la possibilité pour une publicité en ligne d'être vue par un internaute dans un délai fixé), l'AANA préconise que 50% du contenu de la pub doit pouvoir être vu en moins d'une seconde, et d'adopter un certain nombre de mesures pour améliorer au mieux l'expérience utilisateur, notamment pour créer des pubs non-invasives sur la page qu'il visualise. La question de la visibilité est très importante et l'AANA conseille les acteurs dans ce domaine pour augmenter l'efficacité du marché en leur permettant d'augmenter la visibilité de leur annonces (guidant les marques pour exiger des rapports des agences sur la visibilité de leur pub, etc.). Pour donner l'ampleur du problème, en Australie, 49.3% des pubs sont visibles contre 57.4% au UK.⁹⁹ Autrement dit, une large part des dépenses des annonceurs est sous-utilisée (manque de visibilité de leurs annonces qui ne sont pas suffisamment vues, ce qui fait d'ailleurs écho au rapport britannique que nous avons cité plus haut et qui expliquait que les annonceurs britanniques parvenaient mal à apprécier leur retour sur investissement sur la pub en ligne¹⁰⁰). Pour la protection des données personnelles, l'IAB et l'AANA encouragent vivement les acteurs à pratiquer la minimisation des données (devant être détruites, selon la loi australienne, dès lors que les publicitaires n'en ont plus usage), en passant par l'anonymisation des données et surtout le suivi de la chaîne de valeur pour s'assurer que les lois australiennes sont respectées par les parties tierces: un annonceur est responsable de s'entretenir avec les diffuseurs de la pub pour s'assurer que les lois de protection des données des utilisateurs sont respectées. La loi australienne relative à la vie privée (en ligne) est très similaire au GDPR européen.

Au Canada, comme le souligne l'IAB¹⁰¹, une plus faible importance est donnée à l'autorégulation dans le secteur de la publicité en ligne: la diffusion de cette dernière est principalement réglementée par la législation canadienne relative à la lutte anti-spam et à la protection de la vie privée, et l'organisme gouvernemental en charge de la faire respecter est le Commissariat à la Protection de la Vie Privée du Canada (OPC)¹⁰², qui se charge de vérifier l'adéquation entre les

⁹⁶ <https://www.asa.org.uk/advice-online/data-protection-and-privacy.html>

⁹⁷ <https://adage.com/article/digital/iab-surveys-options-fight-ad-blockers-including-lawsuits/300228>

⁹⁸ <https://iabaustralia.com.au/guideline/australian-digital-advertising-practices-july-2018/>

⁹⁹ https://aana.com.au/wp-content/uploads/2019/12/AANA_Discussion-Paper-on-Ad-Viewability_October-2016.pdf

¹⁰⁰ <https://publications.parliament.uk/pa/ld201719/ldselect/ldcomuni/116/116.pdf>

¹⁰¹ <https://iabcanada.com/iab-standards-and-guidelines/regulatory-structure/>

¹⁰² <https://www.priv.gc.ca/en/privacy-topics/>

actions publicitaires et le consentement des utilisateurs relatif à l'utilisation de leurs données personnelles. En ce sens, l'Ad Standards est très axée sur la protection des utilisateurs¹⁰³, et moins axée sur la partie conseils donnés aux acteurs comme cela peut-être le cas de l'AANA en Australie par exemple. L'organisme d'autorégulation de la pub numérique au Canada est plutôt l'Alliance de la publicité numérique du Canada (DAAC), visant à mettre en place le programme Ad Choice, dont font partie un grand nombre de grandes entreprises¹⁰⁴, pour instaurer des standards à la publicité ciblée en ligne, favorables aux consommateurs. Comme l'Ad Standards, les principes du DAAC et du programme Ad Choice¹⁰⁵ sont très centrés "protection utilisateur", notamment sur la sécurité des données et la transparence des parties (et plus particulièrement des parties tierces autres que l'annonceur, ce qui rappelle les recommandations de l'AANA, préconisant d'indiquer clairement quelles données sont collectées et comment elles sont utilisées). Le programme DAAC est très similaire au Digital Advertising Alliance (DAA) program aux US, ce qui permet d'intégrer plus facilement les entreprises américaines opérant au Canada car les règles qu'elles suivent dans le cadre du DAA sont assez équivalentes à celles qu'elles doivent suivre dès lors qu'elles deviennent partenaire du DAAC (typiquement Dell et Amazon font partie des deux programmes). Cela augmente les synergies et permet de construire un réseau plus important (et donc plus efficace) pour le DAAC et son programme Ad Choice.

En conclusion, le secteur de la publicité est ligne est prépondérant pour les organismes d'autorégulation canadien, britannique et australien, mais aussi pour le secteur législatif, qui doit faire face à une activité assez nouvelle qui ne cesse de se développer. Côté UK et Australie, on pousse davantage pour l'autorégulation que le Canada, les normes qu'ils instituent sont relativement similaires au GDPR européen, tandis qu'au Canada, la pub numérique semble davantage régulée par le pouvoir législatif que par des organismes d'autorégulation (l'Ad Standards ne fournit qu'un ensemble de règles protectrices pour l'internaute¹⁰⁶ et ne fait curieusement pas partie du DAAC), même si le DAAC opère pour conseiller les acteurs publicitaires pour les aider à être en conformité avec la législation canadienne sur la protection de la vie privée.

d) Le cas particulier des influenceurs en ligne

Un cas particulier important de la pub numérique sont les influenceurs en ligne, avec notamment l'émergence des réseaux sociaux, comme TikTok ou Instagram, et l'avènement de nouveaux millionnaires notamment grâce à leur collaboration avec les annonceurs¹⁰⁷, chaque vue d'une vidéo sponsorisée rapportant en moyenne 0,01 ou 0,02 \$ sur TikTok¹⁰⁸. L'intention d'achat des followers augmente dès lors qu'ils ont confiance en l'influenceur conseillant un produit, et cette confiance est directement proportionnelle à l'attractivité et à la crédibilité de l'influenceur, elles-mêmes proportionnelles à son nombre d'abonnés¹⁰⁹. En termes de régulation, l'idée principale,

¹⁰³ <https://adstandards.ca/code/the-code-online/>

¹⁰⁴ <https://youradchoices.ca/en/participating-companies>

¹⁰⁵ <https://assets.youradchoices.ca/pdf/DAAC-ThePrinciples.pdf>

¹⁰⁶ <https://adstandards.ca/code/the-code-online/>

¹⁰⁷ <https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/les-nouveaux-millionnaires-de-tiktok-20220121>

¹⁰⁸ <https://blogfr.influence4you.com/comment-gagner-de-largent-sur-tiktok/>

¹⁰⁹ <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1441358220300227>

c'est la transparence : il faut savoir si les influenceurs font de la pub ou non (autrement dit, y a-t-il un placement de produit ou non ?) et encadrer le placement de produit. Le Royaume-Uni, vis-à-vis du Canada et de l'Australie, semble être en avance sur ce sujet par rapport aux résultats de recherche.

Au UK, l'ASA est assez active sur le sujet. Elle propose des conseils aux influenceurs pour encadrer leur placement de produits (quelles sont les règles? Comment stipuler clairement qu'un post est une pub? etc.). La règle principale est assez claire: tout influenceur recevant un paiement d'une firme pour faire un placement de ses produits sur les contenus qu'il poste doit le spécifier dès lors qu'il met en valeur le produit ou que le contenu qu'il diffuse est contrôlé par la firme en question (UK Consumer Protection Law).¹¹⁰ Or, la plupart des influenceurs ne respectent pas cette règle, ce qui occasionne des rappels à l'ordre par l'ASA puis une punition en cas de non-conformité récurrente d'influenceurs n'appliquant pas les règles malgré l'avertissement, via des procédés de "Name and Shame". Typiquement, un influenceur doit indiquer par le hashtag #Ad ou #sponsored qu'il s'agit d'une pub. En 2021, l'ASA a ainsi scruté près de 122 influenceurs britanniques et 24,000 posts: un quart de ces posts étaient des pub et seulement 35% le stipulaient clairement. La technique du "Name and Shame" fonctionne bien, via son Influencer Monitoring Report, et l'ASA a pu obtenir la censure de posts qui contrevenaient aux règles¹¹¹. L'ASA (et son organisation soeur révisant les codes publicitaires, le CAP) travaille en étroite collaboration avec l'Autorité de la concurrence gouvernementale (CMA, Competition and Markets Authority) pour formuler un guide de bonne conduite commerciale des influenceurs¹¹². Il est intéressant de noter là-encore les synergies et les travaux communs entre les instances de régulation gouvernementales et d'autorégulation pour fixer des règles ou à tout du moins des conseils communs, et de voir qu'elles ne travaillent pas seules. Le CMA a d'ailleurs obligé Instagram à davantage lutter contre la publicité cachée sur sa plateforme, en exigeant la publication de rapports réguliers sur ses résultats en la matière.¹¹³

L'Australie a même une association d'experts spécialement dédiée au sujet des influenceurs, le Conseil australien du marketing des influenceurs (AiMCO), pour aider ces derniers à mettre en place les pratiques conformes à la législation et à assurer la transparence.¹¹⁴ L'AANA est assez pointilleuse sur la déclaration d'un placement de produit¹¹⁵: mentionner uniquement la marque n'est pas suffisant, il faut que le post spécifie clairement qu'il s'agit d'un contenu sponsorisé (le hashtag doit être précis #ad, Advert, Advertising, Branded Content, Paid Partnership, Paid Promotion et non plus seulement @la_marque). L'AANA prend en compte le nombre d'abonnés pour apprécier le degré d'influence de l'influenceur (constituant une circonstance aggravante car plus l'influenceur a

¹¹⁰

<https://www.asa.org.uk/static/9cc1fb3f-1288-405d-af3468ff18277299/INFLUENCERGuidanceupdatev6HR.pdf>

¹¹¹

<https://www.theguardian.com/media/2021/mar/18/uk-social-media-influencers-warned-over-ad-rules-b-reaches>

¹¹² <https://fourthfloorcreative.co/blog/how-influencers-can-stay-within-the-asa-influencer-guidelines>

¹¹³

<https://amp.theguardian.com/technology/2020/oct/16/instagram-to-crack-down-on-hidden-advertising-in-uk>

¹¹⁴ <https://www.aimco.org.au/>

¹¹⁵

<https://anisimoff.com.au/influencer-marketing-does-your-sponsored-content-meet-the-updated-aana-code-of-ethics/>

d'abonnés et ne se soumet pas aux règles de divulgation de placements de produit, plus il est en mesure de tromper un grand nombre de consommateurs) et ainsi appuyer sa décision en cas de non-conformité à ses règles. Néanmoins, il faut noter le pouvoir limité de l'organisme de régulation face aux influenceurs récalcitrants, ce qui rappelle qu'il ne s'agit pas d'une instance ayant un pouvoir judiciaire: "Tom Ford has not responded to the complaints and Ms Russian's post still remains as originally published"¹¹⁶. A l'image de l'ASA au UK, l'AANA fournit aussi son guide des meilleures pratiques pour la pub des influenceurs¹¹⁷ et un point intéressant soulevé par cette dernière est le caractère primordial des publicités faites via les influenceurs : la publicité a une longue durée de vie sur la plateforme car, généralement, le post n'est pas supprimé. Ainsi, cela confère une particularité singulière aux publicités sur les réseaux sociaux qui restent longtemps visibles aux consommateurs potentiels (les abonnés en l'occurrence), ce qui constitue d'une certaine manière un avantage non négligeable par rapport à d'autres moyens de diffusion (typiquement, une pub à la TV ne reste que le temps de la campagne publicitaire et ne dure que 30 secondes max). Le post avec un placement de produit non indiqué et donc potentiellement trompeur pour les internautes survit à la durée de la campagne publicitaire et du contrat entre la marque et l'influenceur, d'où la nécessité de régulation et de surveillance des placements de produits pour les influenceurs tout particulièrement. En ce sens, l'AANA encourage ces derniers à archiver ou supprimer les posts de pub une fois que la campagne est finie.¹¹⁸

Au Canada, la pub numérique et celle des influenceurs est régie par les normes législatives du Competition Act et l'Ad Standards est active sur le sujet aussi, entreprenant un travail similaire à l'AANA en Australie en élaborant des guides de bonnes pratiques publicitaires pour les influenceurs assez similaires à son homologue australien¹¹⁹: à l'image de ce dernier, l'Ad Standards insiste sur le fait qu'un influenceur ne doit pas seulement "tagger" l'entreprise (@la_marque) mais spécifier explicitement que le post contient un placement de produit (#Ad). Là-encore, le but de l'autorégulation est de promouvoir les bonnes pratiques commerciales pour assurer la confiance entre consommateurs et acteurs publicitaires (influenceurs ici) de sorte à assurer une industrie publicitaire efficace et pérenne.¹²⁰ Néanmoins, par rapport à ses homologues ASA et AANA, l'Ad Standards veille à ce que ses règles encadrant les pratiques des influenceurs en termes de publicité soient compatibles avec d'autres juridictions que celles canadiennes (US, etc.). Ce qui nous rappelle la recherche de conformité de la DAAC avec les normes américaines pour les normes relatives à la publicité ciblée en ligne au Canada (II-2)-C)). Un sondage¹²¹ intéressant mené par l'Ad Standards

¹¹⁶

<https://anisimoff.com.au/influencer-marketing-does-your-sponsored-content-meet-the-updated-aana-code-of-ethics/>

¹¹⁷

http://aana.com.au/content/uploads/2017/01/AANA_Distinguishable-Advertising-Best-Practice-Guideline_Final.pdf

¹¹⁸

<https://anisimoff.com.au/influencer-marketing-does-your-sponsored-content-meet-the-updated-aana-code-of-ethics/>

¹¹⁹

https://adstandards.ca/wp-content/uploads/Ad-Standards-Influencer-Marketing-Steering-Committee-Disclosure-Guidelines_FALL2020_EN.pdf

¹²⁰ <https://adstandards.ca/resources/influencer-marketing/>

¹²¹ <https://adstandards.ca/wp-content/uploads/Influencer-Marketing-Research-2021.pdf>

montre d'ailleurs que 30% des canadiens ont déjà acheté un produit à cause d'un influenceur, 46.2% ont davantage confiance en ces derniers s'il y a des régulations en place pour les contrôler et 70.5% veulent être prévenus si un post est un contenu sponsorisé. Dans le domaine de la publicité, la confiance des consommateurs semble ainsi prépondérante d'où, là-encore, la nécessité de régulation pour encadrer les bonnes pratiques et combattre les abus, pour rendre l'industrie plus efficace.

Conclusion

En conclusion, au travers des exemples du Canada, du Royaume-Uni et de l'Australie, l'industrie de la publicité est prépondérante dans l'économie des pays développés, en termes de création de valeur pour les entreprises et de création d'emplois pour les pays. C'est un secteur marqué par la diversité des acteurs (annonceurs, agences, médias et intermédiaires, notamment dans le cas de la publicité en ligne) et par la grande nécessité de maintenir un climat de confiance entre les acteurs d'une part, et entre les acteurs publicitaires et les consommateurs d'autre part. Cette confiance s'entretient par la mise en place de standards publicitaires cohérents et en constante évolution. Ainsi, la nécessité de régulation du secteur émerge rapidement pour lutter contre les mauvaises pratiques publicitaires (pubs frauduleuses, offensantes, mensongères, non appropriées pour le public visé, etc.). A la régulation législative s'incorpore des organismes d'autorégulation du secteur, comme l'ASA (UK), l'AANA (Australie) et l'Ad Standards (Canada), constitués de membres du secteur publicitaire et financés par taxes (UK) ou bien par frais d'adhésion (Canada, Australie).

La tradition de régulation du secteur publicitaire pour ces trois pays est assez ancienne (années 60 au UK par exemple) et est intimement liée aux lois sur la protection des consommateurs et aux autorités de régulation de la concurrence. Néanmoins, depuis une dizaine d'années, l'avènement du numérique redéfinit les nécessités de régulation de la part des instances gouvernementales et d'autorégulation, la publicité numérique étant marquée par l'opacité de sa chaîne de valeur (pouvant nuire aux annonceurs), et à la toute-puissance des intermédiaires AdTech ainsi que des plateformes (Facebook, Google), qui posent aussi de vraies problématiques de protection des consommateurs, en termes de protection de données personnelles, ces dernières constituent le "paiement" des internautes pour utiliser ces services numériques. La question de la régulation de la pub en ligne est amplifiée par le fait qu'elle constitue la majorité des dépenses et revenus publicitaires désormais, et ce, dans les trois pays étudiés (particulièrement vrai au UK).

Pour augmenter les synergies et leurs champs d'actions, relevons que ces organismes d'autorégulation travaillent souvent en collaboration avec les instances gouvernementales et d'autres associations (c'est particulièrement vrai en Australie, avec les collaborations relevées entre l'AANA, l'AiCOM, l'IAB et le MFA, et au UK avec les collaborations entre l'ASA et le CAP, le CMA, le National Trading Standard et l'Ofcom ainsi que l'EASA) à la fois pour mettre en place des codes de bonne conduite en phase avec la législation en vigueur et apporter des conseils pertinents aux acteurs (surtout au UK et en Australie pour ce dernier point). L'avantage de ces codes est qu'ils sont plus flexibles que les textes de lois, sont souvent mis à jour, et reflètent de façon plus efficace les attentes des acteurs du secteur (soutenant ces organismes d'autorégulation) et des consommateurs qui prennent une part active à la régulation en faisant remonter des comportements publicitaires jugés frauduleux ou inadaptés. Les codes UK et australiens, notamment pour la pub numérique, sont davantage inspirés du droit européen (cf GDPR), tandis qu'au Canada les instances d'autorégulation (Ad Standards et DAAC) mettent en place des standards publicitaires davantage compatibles avec ceux américains et attachent une certaine importance au fait que leurs standards soient adaptés au plus grand nombre de législations possibles. Une grande importance est attachée aux conseils fournis aux acteurs publicitaires de la part de ces trois organismes d'autorégulation et à l'éducation des nouveaux acteurs, notamment dans le secteur de la pub en ligne avec les influenceurs dont certains tendent à faire du placement de produit dissimulé ou non suffisamment renseigné, ce qui nuit à la confiance des consommateurs et de leurs abonnés en général, pouvant ainsi avoir un impact négatif pour l'industrie publicitaire.

L'efficacité de l'autorégulation est relative par rapport aux instances gouvernementales: l'Ad Standards, l'ASA et l'AANA sont des organismes non gouvernementaux et ne peuvent donc pas interpréter et faire appliquer les textes de lois via une condamnation. Néanmoins, via des campagnes

de mauvaises pubs (“Name and Shame” typiquement) et des plaintes, ils parviennent à contraindre une majorité des acteurs (même si certains, comme les influenceurs, peuvent rester récalcitrants), ce qui montre que l’autorégulation est assez adaptée au domaine de la publicité car il s’agit d’un secteur dans lequel la réputation de la firme et la confiance des consommateurs sont prépondérants (cf le sondage de l’Ad Standards¹²²), d’où la force des campagnes de dénigrement (mauvaise pub) en cas de non-respect des règles établies par les organismes d'autorégulation.

Enfin, un dernier point qui nous a frappés est le rôle prépondérant et ambivalent des grands acteurs du numérique (Google, Facebook et Instagram via Facebook) pour la pub numérique. Ils peuvent à la fois se montrer coopérants avec les organismes d’autorégulation (cf. travail en commun avec l’ASA sur les spam, Google et Facebook font d’ailleurs partie des trois instances étudiées). D’autre part, ils sont fortement opaques sur leur fonctionnement et la régulation de leur plateforme, notamment pour Google qui contrôle une grande partie de la chaîne de valeur (du moins la partie intermédiaires adtech) du marché de la pub en ligne, et dont l’opacité de cette dernière rend difficile l’appréciation du retour sur investissement des dépenses publicitaires pour les annonceurs, diminuant la confiance de ces derniers et donc mettant d’une certaine manière en danger la pérennité de l’industrie¹²³. Réguler de tels acteurs nécessite davantage une intervention d’instances gouvernementales que celles d’autorégulateurs, pour forcer ces géants du numérique à être davantage coopérantes (cf. CMA au UK pour forcer Instagram à lutter contre le placement de produit dissimulé par exemple, et, plus fortement, cf. l’amende de 2.4 milliards \$ infligée à Google par l’UE pour abus de position dominante sur son service de shopping Google Shopping¹²⁴).

¹²² <https://adstandards.ca/wp-content/uploads/Influencer-Marketing-Research-2021.pdf>

¹²³ <https://publications.parliament.uk/pa/ld201719/ldselect/ldcomuni/116/116.pdf>

¹²⁴ https://www.lemonde.fr/pixels/article/2021/11/10/l-ue-valide-une-amende-de-2-4-milliards-d-euros-contre-google-pour-pratiques-anticoncurrentielles_6101628_4408996.html